

1024121-43.2020.8.26.0562

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Anulação de Débito Fiscal

Magistrado: FABIO SZNIFER

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: Vara de Acidentes do Trabalho e do Juizado Especial da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse (Lei n.º 6.606-89, artigo 11). Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se ao tributo incidente a partir do exercício seguinte ao da ocorrência ou evento previstos no "caput" e, em relação ao furto ou roubo, até que sejam restabelecidos os direitos de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

Vara de Acidentes do Trabalho e do Juizado Especial da Fazenda Pública

Rua Bittencourt, 144, Santos - SP - cep 11013-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1024121-43.2020.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1024121-43.2020.8.26.0562

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação de Débito Fiscal

Requerente:

Fábio Costa Nunes

Requerido:

Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO SZNIFER

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95 e artigo 27 da Lei 12.153/09. FUNDAMENTO E DECIDO.

Cabível o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, pois as provas anexadas aos autos são suficientes para conhecer do mérito da ação.

Ademais, nenhuma das partes requereu a produção de outras provas, a revelar inequívoca preclusão.

As preliminares se confundem com o mérito, devendo ser decididas definitivamente, conforme princípio da asserção.

Não há preliminares, e o feito está maduro para ser sentenciado, sendo as partes legítimas e bem representadas, bem como o pedido é possível, certo, jurídico e determinado. No mérito, o pedido é procedente.

A parte autora informa que o veículo inscrito em seu nome, qual seja, FORD CARGO, 2006, placas DAO 7072 foi alienado para a empresa SJ Logística e Transportes Ltda em 11/12/2015, e envolveu-se em acidente no dia 12/05/2016, com perda total.

Contudo, houve o lançamento do IPVA dos anos 2018 a 2020, inclusive com protesto. Assim, requer a declaração de inexigibilidade do IPVA de seu nome, com cancelamento dos protestos.

A ré Fazenda afirmou em síntese, que sua conduta foi lícita, e que no autor é solidariamente responsável pelo débito, fruto da não comunicação da alienação.

Inicialmente, anoto que é incontroversa a ocorrência do acidente, além de ter sido demonstrada pelo autor a fls. 297/305. Cabe enfatizar que a autoridade policial classificou os danos no veículo como de grande monta, conforme relatório de avarias de fls. 303, a demonstrar a ocorrência da perda total.

No caso, há plena aplicação do parágrafo único do artigo 126 do CTB: Art. 126.

O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior. Parágrafo único. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário.

Ademais, estabelece o artigo 2º da Lei Estadual nº 13.296/08: "O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, devido anualmente, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor".

Prosseguindo, o artigo 11 da Lei 6.606/89 prevê: "O Poder Executivo dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, segundo normas fixadas em decreto. Parágrafo único A dispensa prevista neste artigo não desonera o contribuinte do pagamento do imposto incidente sobre fato gerador ocorrido anteriormente ao evento, ainda que no mesmo exercício."

Nessa linha, note-se que o artigo 1º do Decreto Estadual nº 40.846/96, que regulamenta a dispensa de pagamento do IPVA, prevê expressamente a dispensa do pagamento quando ocorrido o evento que descaracterize o domínio ou posse, já definindo o termo inicial da dispensa, qual seja, a partir do exercício seguinte, muito embora o artigo 2º discipline o procedimento de requerimento de dispensa: "Artigo 1.º - Fica dispensado o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse (Lei n.º 6.606-89, artigo 11). Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se ao tributo incidente a partir do exercício seguinte ao da ocorrência ou evento previstos no "caput" e, em relação ao furto ou roubo, até que sejam restabelecidos os direitos de propriedade ou posse do veículo."

E prossegue em seu artigo 2º: "A dispensa do pagamento do imposto de que trata o artigo anterior deverá ser solicitada pelo interessado, mediante requerimento elaborado em 2 (duas) vias, o qual conterá os dados identificativos do veículo e do seu proprietário, devendo ser instruído com cópia reprográfica do certificado de propriedade do veículo, do certificado de registro de licenciamento - CRLV, da guia do recolhimento do IPVA do exercício, da cédula de identidade e dos seguintes documentos, conforme o caso: I - relativamente à perda total do veículo: a) Boletim de Ocorrência, expedido pela autoridade policial; b) comprovante de baixa do chassi e da placa junto ao DETRAN; II - relativamente ao furto ou roubo do veículo: a) Boletim de Ocorrência, expedido pela autoridade policial; b) certidão de não localização do veículo, expedida pela autoridade policial."

A par da documentação exigida pelo regulamento estadual supra transcrito, não se pode esquecer que o IPVA é tributo de natureza real, incidente sobre a propriedade de veículo automotor. Desaparecendo a propriedade ou mesmo a posse, deixa de existir também a relação jurídica que dá fundamento à hipótese de incidência tributária, já que o critério material para a cobrança do tributo é exatamente o domínio/posse do veículo.

Assim, embora respeitável a manifestação do Estado Paulista nos autos, não há como agasalhar a alegação da Fazenda no sentido de que o tributo seria exigível porque o

autor não teria procedido a baixa do veículo perante o órgão competente até a presente data. Tal medida não tem o condão de suprir a exigência legal de efetiva propriedade apta a justificar a exação. Nesse sentido, já se decidiu: Apelação. Administrativo. Transferência de titularidade de veículo alienado que, posteriormente, se tornou irrecuperável devido a grave acidente. Perda total. Transferência e baixa do veículo que são atos vinculados. Comprovação de preenchimento dos requisitos legais. Documentos apresentados. IPVA referente ao exercício seguinte ao sinistro indevido. Multa que, se existente e pelas particularidades do caso, não obsta os atos. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1002854-19.2022.8.26.0053; Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/09/2022; Data de Registro: 12/09/2022)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BAIXA DE VEÍCULO IRRECUPERÁVEL. Impossibilidade de entrega do recorte do chassi para realização da baixa perante o DETRAN/SP. Pleito pela impetrante de concessão da segurança, para determinar que o DETRAN/SP dê baixa do veículo sinistrado/irrecuperável, bem como cancele toda e qualquer cobrança desde a data do acidente. Cabimento da pretensão. Comprovação nos autos de impossibilidade de entrega do recorte do chassi ao DETRAN/SP, diante da gravidade do acidente que deixou o veículo totalmente amassado. Identificação do veículo pela autoridade policial através de sua placa. Possibilidade de baixa do veículo, no caso concreto. R. sentença que concedeu a segurança mantida.

Inexistência de recurso de apelação pelas partes. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1027651-65.2021.8.26.0224; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/11/2022; Data de Registro: 30/11/2022)

APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pretensa abstenção de exigência da cobrança de IPVA 2022 sobre veículo com perda total. 1. IPVA de veículo automotor sinistrado com perda total. Morte do proprietário. Inexigibilidade dos tributos a partir da ocorrência do evento que privou o autor do domínio do bem. Desaparecimento do fato gerador que configura a hipótese de incidência tributária. Lei Estadual Paulista nº 13.296 e Decreto Estadual nº 40.846, que a regulamenta, que não têm o condão de dispensar a exigência da relação jurídica de propriedade por meio da previsão de formalismos burocráticos. Precedentes da Corte Paulista. Manutenção da concessão da segurança. 2. Negado provimento à remessa necessária. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1004600-90.2022.8.26.0482; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/12/2022; Data de Registro: 02/12/2022)

Note-se que a autora trouxe prova suficiente da ocorrência do acidente e da perda total do bem, não havendo contraprova ou argumento por parte da Fazenda requerida que inquine tal conclusão.

Ainda, vale dizer, inviável pressupor a má-fé da requerente, sendo verossímil a sua versão de que houve a perda total do veículo, fato que também foi reconhecido na sentença de fls. 222/228 .

Assim, havendo perda da posse do veículo em razão de acidente ocorrido em 12/05/2016, é necessário acolher o pedido, para declarar inexigíveis os tributos estaduais incidentes sobre o bem em nome da parte autora a partir do ano de 2017, como dispõe claramente o parágrafo único do artigo 11 da Lei 6.606/89: "A dispensa prevista neste artigo não desonera o contribuinte do pagamento do imposto incidente sobre fato gerador ocorrido anteriormente ao evento, ainda que no mesmo exercício".

Em continuação, uma vez reconhecida a inexigibilidade do tributo, essencial condenar a ré na obrigação de fazer consistente em retirar o nome da autora do CADIN pelo inadimplemento do IPVA acima mencionado, bem como em excluir qualquer anotação ou protesto em seu desfavor.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1. DECLARAR inexigível em relação à autora o IPVA referente ao veículo descrito na inicial, qual seja FORD CARGO, 2006, placas DAO 7072, do exercício de 2017 em diante; 2. CONDENAR a Fazenda Estadual à obrigação de fazer, consistente em dar baixa do veículo em razão da perda total, bem como na obrigação de não inscrever o nome do autor junto ao CADIN, cadastro de inadimplentes ou Tabeliões de Protesto pelo débito do IPVA mencionado no item anterior, providenciando a baixa dos protestos já efetivados, CONFIRMANDO a liminar.

Deixo de condenar qualquer das partes ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95 e artigo 27 da Lei nº 12.153/2009.

Entretanto, ressalto à parte sucumbente que na hipótese de interposição de recurso, deverá ser observado o disposto no art. 54, parágrafo único, da mesma lei, com o recolhimento inclusive das custas dispensadas nesta instância, ressalvada eventual isenção.

Sem reexame necessário, diante do reduzido valor da condenação, e da natureza do procedimento.

Após o trânsito em julgado, se nada for requerido em 30 dias, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.

Santos, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA